

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 456/2535 นาย ชิต อัสส มงคล โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำ ยี่ห่อ เตี
ยงฮวด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ประทับฟ้องและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ไว้แล้ว ทนายโจทก์ลงชื่อทราบคำสั่งดังกล่าว ถึงวันนัดโจทก์ทนายโจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงยกฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 166,181โจทก์จะขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่โดยอ้างว่าจำวันนัดคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากความบกพร่องของทนายโจทก์เองมิได้และแม้ทนายโจทก์จะป่วยทนายโจทก์ก็สามารถแจ้งให้โจทก์ทราบหรือทำคำร้องขอเลื่อนคดีมอบให้ผู้อื่นมายื่นต่อศาลได้ การที่โจทก์และทนายโจทก์ไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโดยไปแจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี จึงไม่ใช่เหตุสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งให้ประทับฟ้อง หมายเรียกจำเลยมาให้การในวันนัดสืบพยานโจทก์ ถึงวันนัด โจทก์ ทนายโจทก์และจำเลยไม่มาศาล ศาล

ชั้นต้นจึงยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166, 181

โจทก์ยื่นคำร้องว่ามีได้จงใจขาดนัด ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้จงใจขาดนัดเพราะสมุดนัดความของทนายโจทก์สูญหายทำให้โจทก์และทนายโจทก์เข้าใจวันนัดคลาดเคลื่อนนั้น เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ประทับฟ้องและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ไว้ชัดเจนแล้ว ทนายโจทก์ก็ลงชื่อทราบคำสั่งดังกล่าวไว้ด้วย เช่นนี้จะอ้างว่าจำวันนัดคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากความบกพร่องของทนายโจทก์เอง มิได้ กรณียังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าในวันนัดดังกล่าวทนายโจทก์ป่วยเป็นไข้กะทันหันนั้น เห็นว่า แม้ทนายโจทก์จะป่วยก็ตาม แต่ทนายโจทก์ก็ยังสามารถแจ้งให้โจทก์ทราบหรือทำคำร้องขอเลื่อนคดีมอบให้ผู้อื่นมายื่นต่อศาลได้ ดังนั้นการที่โจทก์และทนายโจทก์ไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดีและศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องโจทก์ จึงมิใช่เหตุผลสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่...

พิพากษายืน.

(จเร อำนวยการพัฒนา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ